



JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA

Montería, lunes veintiséis (26) de enero de dos mil veintiséis (2026)

AUTO ADMITE DEMANDA Y NIEGA MEDIDA PROVISIONAL

Clase de proceso: Acción de Tutela

Expediente nro. 23.001.33.33.003.2026-00024-00

Accionante: Fanny Farides Barrera Martínez en representación de la menor A.P.O.B.

Accionado: Fidupervisora - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y Secretaría de Educación del Departamento de Córdoba.

Providencia: Auto Sustanciación

Asunto: Admite Demanda y Niega Medida Provisional

I. CONSIDERACIONES

1.1. De la Admisión. Fanny Farides Barrera Martínez actuado en representación de su menor hija A.P.O.B¹, instaura acción de tutela contra de Fidupervisora S.A representado por su presidenta Vanessa Gallego Peláez y/o quien haga sus veces, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio representado por el doctor Herman Bayona Abello y/o quien haga sus veces y la Secretaría de Educación del Departamento de Córdoba representada por su secretaria (e) Angela María Muñoz Campillo y/o quien haga sus veces; en protección de sus derechos fundamentales al mínimo vital, seguridad social, educación, debido proceso de los niños.

Ahora, como quiera que la presente acción cumple con los requisitos establecidos en los artículos 7 y 14 del Decreto 2591 de 1991 se admitirá.

1.2. De la Medida Provisional. En la demanda solicita el actor como medida provisional se ordene: *“ordenar el pago inmediato temporal del 50% de la mesada pensional de la menor mientras se resuelve la tutela.”*

Al efecto, el artículo 7° del Decreto 2591 de 1991, que trata el trámite de las medidas provisionales en la acción de tutela, de la siguiente manera:

“ARTICULO 7° Medidas provisionales para proteger un derecho. Desde la presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo considere necesario y urgente para proteger el derecho, suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere.

Sin embargo, a petición de parte o de oficio, se podrá disponer la ejecución o la continuidad de la ejecución, para evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público. En todo caso el juez podrá ordenar lo que considere procedente para proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor del solicitante.

La suspensión de la aplicación se notificará inmediatamente a aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud por el medio más expedito posible.

El juez también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier medida de conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados, todo de conformidad con las circunstancias del caso.

*El juez podrá, de oficio o a petición de parte, por resolución debidamente fundada, hacer cesar en cualquier momento la autorización de ejecución o las otras medidas cautelares que hubiere dictado”.
(Negrillas fuera del texto original)*

De acuerdo con lo anteriormente visto, la ley faculta a la parte interesada en la acción de tutela para que, en aras de proteger un derecho e incluso para evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de la situación que aqueja a la actora, solicite del juez constitucional medidas provisionales que impidan que se haga ilusorio el efecto de un eventual fallo favorable, todo de conformidad con las circunstancias del caso.

En el presente caso, observa el Despacho que en este momento procesal no se avizoran elementos que permitan a este juez constitucional tener certeza acerca de la urgencia y necesidad del decreto de una medida provisional en el presente asunto, toda vez que de las pruebas que se arrimaron al proceso no existe hasta ahora ningún indicio que de no accederse

¹ Se anonimiza el nombre de la menor como medida de protección a su derecho del niño a la intimidad y en aplicación de la Ley 1098 de 2006

a la medida deprecada devendría un perjuicio irremediable a la actora, que no de espera la decisión definitiva que aquí deba emitirse.

En ese orden, es preciso indicar que el perjuicio debe cumplir con los requisitos señalados por la Corte Constitucional: constituir un *“grave e inminente detrimento de un derecho fundamental, que deba ser contrarrestado con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergables”*² para neutralizar, cuando ello sea posible, la violación del derecho, circunstancia que no se avizora en este caso. Requisitos *per se* que no se advierte en el presente caso. En virtud de lo anterior, se negará la medida provisional pretendida.

Así se,

II. RESUELVE

PRIMERO: ADMITIR la presente acción de tutela instaurada por la señora **Fanny Farides Barrera Martínez** actuado en representación de su menor hija **A.P.O.B** contra de **Fiduprevisora S.A** representado por su presidenta Vanessa Gallego Peláez y/o quien haga sus veces, el **Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del** representado por el doctor Herman Bayona Abello y/o quien haga sus veces y la **Secretaría de Educación del Departamento de Córdoba** representada por su secretaria (e) Angela María Muñoz Campillo y/o quien haga sus veces.

SEGUNDO: NOTIFICAR el presente auto a la **Fiduprevisora S.A** a través de su presidenta Vanessa Gallego Peláez y/o quien haga sus veces.

TERCERO: NOTIFICAR el presente auto al **Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio** a través de su representante el doctor Herman Bayona Abello y/o quien haga sus veces.

CUARTO: NOTIFICAR el presente auto a la **Secretaría de Educación del Departamento de Córdoba** a través de su secretaria (e) Angela María Muñoz Campillo y/o quien haga sus veces

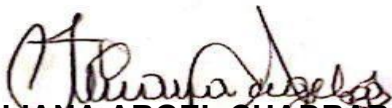
QUINTO: NOTIFICAR el presente auto al señor agente del Ministerio Público.

SEXTO: TENER como pruebas los documentos aportados por la parte actora, cuyo valor y eficacia se tasarán al momento de proferirse la sentencia.

SÉPTIMO: REQUERIR a las accionadas a fin de que se pronuncie acerca de los hechos expuestos en la presente acción de tutela, para lo cual se les concede un término de tres (3) días.

OCTAVO: NEGAR la medida provisional pretendida, en atención a lo expuesto en la parte considerativa de la providencia

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ILIANA ARGEL CUADRADO
Juez (e)³

² Sentencia Tutela T- 594 de 2016.

³ Según Resolución No. 006 del 23 de enero de 2026 expedida por el Tribunal Administrativo de Córdoba